

1528625-33.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PETER ECKSCHMIEDT

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... há quanto tempo Kristian realiza o tráfico no local. Por fim, confirmou que possui passagem por tráfico quando era menor.

Ouvido sob o crivo do crivo contraditório, o policial civil RAIMUNDO CRISPIM ALVES SANTOS disse seu parceiro policial Silvio Pinheiro observou que o réu pegava dinheiro dos usuários e depois pedia para o menor se dirigir até o saco de areia para pegar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528625-33.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528625-33.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321684/2021 - 65º D.P. ARTUR

ALVIM, 21612780 - 65º D.P. ARTUR ALVIM, 1871/21/360 - 65º D.P. ARTUR ALVIM, 2321684

- 65º D.P. ARTUR ALVIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE DE JESUS BRAGA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PETER ECKSCHMIEDT

Vistos.

KAIQUE DE JESUS BRAGA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas regras do artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 17h00, na Padre Francisco de Moura Rolim, altura do numeral 150, Artur Alvim, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Kristian Miguel da Silva Servini, guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 98 invólucros plásticos contendo cocaína (89,1g), 09 microtubos plásticos, tipo eppendorf, contendo cocaína (2g), 94 microtubos plásticos, tipo eppendorf, contendo crack (11,9g) e 40 invólucros plásticos

contendo maconha (51,6g), substâncias entorpecentes, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo a denúncia, os policiais civis foram informados de que, no local dos fatos, estaria ocorrendo tráfico de drogas. Ao chegarem no local, os policiais observaram o acusado e o adolescente em atitude suspeita, uma vez que pessoas se dirigiam a eles, entregavam algo semelhante a dinheiro e recebiam um pacote retirado do saco de areia ao lado do acusado. Em busca pessoal, encontraram em poder de KAIQUE a quantia de R\$ 53,25 e, ao verificarem o referido saco de areia, encontraram as porções de drogas supracitadas.

Questionados, o acusado e o adolescente confessaram, informalmente, a prática delitiva. Diante dos fatos, ambos foram levados à Delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante (fls. 5/6).

Em solo policial, o acusado negou o cometimento do delito, informando que se dirigiu ao local para comprar maconha do adolescente Kristian.

Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 65/69), sendo esta revogada em 20/01/2022 (fl. 137/138).

O procedimento especial foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida (fls. 99/101), o réu foi citado (fls. 113/114) e apresentou resposta à acusação (fls. 117/121).

Recebimento da denúncia mantido a fls. 132/133.

Em audiência de instrução, debates e julgamento realizada em 20/01/2022 (fls.137/138), foi ouvida a testemunha policial Raimundo Crispim Alves Santos. Posteriormente, em audiência realizada em 14/02/2022, foi realizada a oitiva da testemunha policial Silvio Pinheiro Da Silva, bem como o interrogatório do réu (fls. 156/160).

O Ministério Público, em debates, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa, em debates, clamou pela absolvição ou desclassificação do crime para porte de drogas para consumo próprio.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de **CONDENAÇÃO** do réu.

DA MATERIALIDADE.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05/12), Boletim de Ocorrência (fls.13/18), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 21/22), Laudo de Constatação (fls. 94//97, Exame químico-toxicológico (Laudo Definitivo - fls. 147/150) e provas orais colhidas em audiência.

DA AUTORIA.

A autoria é incontestada.

Interrogado em solo policial, o acusado negou a traficância. Disse que reside próximo ao local dos fatos e que havia se dirigido até lá para comprar drogas, "maconha", afirmando ser apenas usuário. Ainda, disse conhecer o adolescente Kristian, vendedor do entorpecente, há cerca de 05 meses, por morarem na mesma rua. Indagado, não soube informar quem fornece as drogas para o adolescente, tampouco soube dizer há quanto tempo Kristian realiza o tráfico no local. Por fim, confirmou que possui passagem por tráfico quando era menor.

Ouvido sob o crivo do crivo contraditório, o policial civil RAIMUNDO CRISPIM ALVES SANTOS disse seu parceiro policial Silvio Pinheiro observou que o réu pegava dinheiro dos usuários e depois pedia para o menor se dirigir até o saco de areia para pegar a droga e entregar aos usuários. O dinheiro apreendido estava com o réu. O réu pegava o dinheiro dos usuários e o menor pegava a droga para entregar aos usuários.

O policial civil SILVIO PINHEIRO DA SILVA, disse, em juízo, que em campana com seu colega policial civil no local dos fatos, lugar conhecido como ponto de tráfico de

drogas, observaram que o réu e o menor estavam traficando em referido local. O réu recebia o dinheiro dos usuários de droga e o menor se dirigia até um saco de areia onde estavam as drogas para traficância, que eram entregues aos usuários. Disse que o réu já foi apreendido quando menor de idade pela traficância.

No seu interrogatório, em juízo, o réu, MENOR DE 21 ANOS, disse que já foi apreendido quando menor pelo crime de tráfico. Que não estuda e não trabalha. Que faz bico de pedreiro. Que é usuário de droga (maconha). Que chegou no local dos fatos para comprar droga e foi abordado pelos policiais e preso por tráfico. Não conhece o menor apreendido no dia dos fatos. Disse que apenas o menor estava vendendo a droga.

Vê-se, pois, que a versão dada pelo réu restou isolada diante dos demais elementos dos autos.

O depoimento das testemunhas, policiais civis, agentes do Estado, são válidos e eficazes para a condenação condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura, estando em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem outra prova contrária ao coeso contexto probatório. Neste sentido entende o STJ:

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

Ademais, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais, e, no caso dos autos, a versão do réu restou completamente isolada, nada apresentando de concreto capaz de ilidir as declarações dos policiais, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ainda que não comprovado ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo, conduta perpetrada pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Nesse sentido:

"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza e diversidade de drogas (cocaína, crack e maconha), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido pelos policiais), o numerário (fl. 21/22) apreendidos com o réu, bem como a falta de comprovação pelo réu de exercício de atividade laboral formal ou informal lícita, são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercância e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Ressalta-se que a conduta do acusado foi corroborada pelas provas carreadas nos autos.

Já a versão do réu, ao revés, não se sustenta, notadamente porque, embora tenha alegado ser usuário de maconha, com ele foi encontrado vários tipos de drogas (vide laudo pericial de fls. 147/150. Como se vê, tais circunstâncias não se coadunam com pessoa que se diz mero usuário de droga.

DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "J" DO CP.

AFASTO. Ausente demonstração concreta de que o réu se valeu do contexto da pandemia da covid-19 para a prática do crime.

Leciona Guilherme de Souza Nucci:

Situação de desgraça particular ou calamidade pública: mais uma vez o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. Vale-se da fórmula genérica e depois de exemplos específicos. Constituem os gêneros da agravante: a) calamidade pública: que é a tragédia envolvendo muitas pessoas; b) desgraça particular do ofendido: que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Como espécies desses gêneros temos o incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades públicas, ora desgraças particulares de alguém. Ex.: durante a inundação de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto os moradores buscam socorro (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 499).

In casu, não se vislumbra como o réu poderia ter se aproveitado da situação de calamidade pública (pandemia da COVID) para cometer o delito em questão. Não basta que o crime seja cometido durante o estado de calamidade, sendo necessário demonstrar, no caso concreto, o nexo de causalidade entre a situação causada pela pandemia (Covid-19) e a prática do crime cometido pelos réus, sob pena de responsabilização objetiva.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo afastando a agravante em diversos delitos:

(...) In casu, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que a incidência da agravante do artigo 61, inciso I, alínea j, do Código Penal, foi reconhecida sem remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte das vítimas, vale dizer, não consta nos autos o nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta do agente. Não se demonstrou que, em razão do estado de calamidade pública, a conduta delitiva gerou maior incapacidade ou dificuldade de defesa das vítimas, apenas consta da prova pré-constituída que o paciente executou o delito, enquanto as vítimas haviam estacionado o caminhão para fazer a entrega de cigarros da empresa Souza Cruz. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, a qual demonstre que o paciente se prevaleceu da pandemia, para a prática do crime, sob pena de responsabilização objetiva do agente. Mutatis mutandis: HC 632.019/SP, Quinta Turma, minha relatoria, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021. (...) (STJ: Habeas Corpus nº 633443/SP, julgado em 24/02/2021);

"Furtos qualificados - Autoria e materialidade demonstradas - Provas suficientes à condenação, que sequer foi Impugnada - Rompimento de obstáculo e escalada não Comprovados - No presente caso, era necessário o laudo pericial para comprovar as qualificadoras Básicas tornadas ao piso - A condenação utilizada como maus antecedentes é apta a gerar reincidência - Tal condenação somente deve ser valorada

na segunda etapa - Respeito ao sistema trifásico - Impossibilidade de utilização dos supostos antecedentes criminais para valorar a personalidade e/ou conduta social do réu, por serem circunstâncias distintas - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer os delitos - Integral compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão Espontânea - Mantido o redutor da tentativa no grau mínimo - Majoração decorrente do crime continuado mantida em 1/6 - Todos os requisitos do artigo 71 do CP estão presentes, assim como aqueles consagrados pela jurisprudência - Regime semiaberto mantido, face à quantidade de pena aplicada e à reincidência Inviabilidade de substituição por restritivas de direitos, pois a reincidência se deu pela prática do mesmo delito" (TJSP: AP nº 1507190-37.2020.8.26.0228, 12ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Amable Lopez Soto, julgado em 14/04/2021); "A agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j" do Código Penal foi compensada com as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, de qualquer forma, seria o caso de se acolher o seu afastamento, eis que não há nos autos comprovação de que a pandemia tenha facilitado ou influenciado a ação dos apelantes, desarrazoada a aplicação automática da agravante, sem comprovação do nexo de causalidade, sob pena de responsabilização objetiva" (TJSP: AP nº 1500895-81.2020.8.26.0616, 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Klaus Marouelli Arroyo, julgado em 14/04/2021).

A questão restou pacificada no Superior Tribunal de Justiça, consoante orientação constante da Jurisprudência em Tese Edição 180:

(...)5 - A incidência da circunstância agravante da calamidade pública, prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, exige demonstração concreta de que o agente se valeu do contexto da pandemia da covid-19 para a prática do crime. (HC 660930/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021; AgRg no HC 677124/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021; AgRg no HC 655924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021; HC 679504/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2021, publicado em 08/10/2021; HC 698646/SP (decisão monocrática), Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2021, publicado em 08/10/2021; HC 680735/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2021, publicado em 08/10/2021).

DA ATENUANTE DA MENORIDADE (ART. 65, I DO CP).

PRESENTE: documento de fls. 93.

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI DA LEI 11.343/06.

De rigor o reconhecimento da existência desta causa de aumento.

Para tanto, trago para cá uma das fundamentações utilizadas alhures para imputar a autoria da traficância ao réu, qual seja, o testemunho seguro, coeso e imparcial dos policiais militares, em absoluta coerência e harmonia com os demais elementos dos autos.

É cediço que os traficantes utilizam menores de idade para fins de se livrar da imputação do crime. Porém, os depoimentos seguros dos policiais, que presenciaram toda a ação criminosa do réu em conluio com o menor, tornam estreme de dúvida a autoria delitiva e a associação do acusado com o adolescente para o cometimento de crime gravíssimo, envolvendo-o e corrompendo-o.

Leciona Renato Marcão que “Envolver criança ou adolescente tem o sentido de atuar conjuntamente, utilizar ou contar com a participação. É hipótese em que o agente atua em concurso eventual com criança ou adolescente, aliás, prática recorrente no ambiente do tráfico, notadamente em razão da menor capacidade de discernimento e resistência moral daqueles, a proporcionar maiores facilidades na cooptação, e da condição de inimizabilidade a que os mesmos personagens-alvo estão submetidos” (in “Tóxicos Lei 11.343/06, de 23 de agosto de 2006, Anotada e Interpretada”, 5ª ed., São Paulo, Saraiva, 2008, pp. 345/346).

No escólio de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho: “Na Lei 6.368/1976, punia-se o agente apenas quando visasse as pessoas indicadas. Majoritariamente se entendia, por falta de amparo legal, que não estaria caracterizada a causa de aumento quando o agente praticasse o delito em conluio com elas. Com a nova Lei de Drogas a majorante se aplica não apenas quando o agente vise a tais pessoas, mas também quando o agente as envolve, ou seja, se pratica o delito em concurso eventual ou em associação com alguma das pessoas que estejam nas situações previstas no artigo. A conduta daquele que se vale de pessoas que estão em situação de menor resistência certamente é mais censurável e por isto agiu bem o legislador ao puni-las mais severamente (...).”(in “Lei de Drogas. Lei 11.343/06, de 23 de agosto de 2006, comentada artigo por artigo”, São Paulo, Método, 2007, p. 146/147).

Bem demonstrada, pois, a existência da causa de aumento.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Em razão do disposto no artigo 33, § 4º da Lei Antitóxicos, sendo o réu primário, com bons antecedentes e não havendo provas nos autos de que se dedique às atividades criminosas com habitualidade e integre organização criminosa, forçoso reconhecer a causa de diminuição de pena.

DAS CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE OU DE CULPABILIDADE.

Não há.

CONCLUSÃO.

Em suma, a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas. Assim, a condenação é medida que se impõe.

DOSIMETRIA:

O crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, apresenta pena abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

1ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL. O art. 42 da Lei 11.343/06 estabelece, como circunstâncias preponderantes no contexto da análise da primeira fase da dosimetria, a ponderação da natureza e quantidade de drogas.

No caso dos autos, de se ressaltar a quantidade razoável de droga que foi apreendida com o réu. Além disso, é cediço as consequências sociais perniciosas do tráfico de drogas, destacando-se a natureza, a diversidade e a letalidade das várias espécies de drogas apreendidas, de grande poder destrutivo e alto índice viciante, geradora de invencíveis problemas na saúde pública.

Diante desse quadro, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, o que representa sanção de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL.

O réu é menor de 21 anos de idade. Assim, presente a atenuante do art. 65, I do CP, torno a pena ao mínimo legal.

3ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL. Reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, conforme acima fundamentado, aumento a pena em mais 1/6, totalizando, assim, a pena de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário.

Em razão do disposto no artigo 33, § 4º da Lei Antitóxicos, sendo o réu primário, com bons antecedentes e não havendo provas nos autos de que se dedique às atividades criminosas com habitualidade e integre organização criminosa, reduzo a pena em 1/3.

Assim, fixo a PENA DEFINITIVA do réu em 03 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 389 dias-multa no piso unitário legal.

VALOR DA MULTA.

O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/2006), haja vista a inexistência de provas a respeito de riqueza, e deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

REGIME PRISIONAL.

Tendo em vista que a redação dada ao artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 pela Lei nº 11.464/07 estabelecendo a obrigatoriedade de cumprimento inicial fechado nos casos de condenação pelo delito do artigo 33 da Lei Antidrogas foi declarada, por maioria de votos e de forma incidental, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 111.840, da Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, ocorrido em 27/06/2012, e, ainda em atenção ao que restou decidido no HABEAS CORPUS Nº 596.603/SP do Colendo STJ, a pena do crime de tráfico terá regime inicial ABERTO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Tendo o delito sido perpetrado sem violência ou grave ameaça, e, considerando que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, motivo pelo qual substituo a pena corporal do réu por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena carcerária aplicada, a ser indicada na fase de execução.

Nesse sentido:

"PENA - TRÁFICO DE DROGAS - SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. A vedação à substituição da reprimenda privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, foi declarada inconstitucional, ante o princípio da individualização da pena - habeas corpus nº 97.256, relator o ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 1º de setembro de 2010 pelo Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro imediato. PENA - EXECUÇÃO - REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a reprimenda no patamar de 4 anos e sendo

as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - artigos 33 e 44 do Código Penal" (STF, HC 125.188/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 04/10/2016).

"Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Decisão do STJ que se limitou a determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem sem adentrar o mérito. Supressão de instância. Superação. 4. Regime inicial fechado. Deficiência de fundamentação. Constrangimento ilegal configurado. 5. A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. 7. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto de início do cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais" (STF, HC 133.617/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para o fim de CONDENAR o réu KAIQUE DE JESUS BRAGA como incurso no artigo 33, caput, cc artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 03 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 389 dias-multa no piso unitário legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena carcerária aplicada, a ser indicada na fase de execução.

O réus poderá recorrer em liberdade desta sentença.

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, observada a gratuidade que defiro neste ato em razão da defesa patrocinada pela DEFENSORIA PÚBLICA

Nos termos do art. 50-A da Lei 11.343/2006, DETERMINO a incineração das drogas apreendidas, sendo tomadas as devidas cautelas legais.

Determino o perdimento, em favor da União, dos valores apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA